



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

REGISTRO GENERALE N. 1152 del 20/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 176 del 16/07/2026

PROPOSTA N. 2051 del 15/07/2026

OGGETTO: Fornitura di timbri per il fabbisogno del Servizio di Stato Civile. Affidamento e impegno di spesa. CIG. BC68128680

Il Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria Ufficio Economato

Atteso che con Decreto Sindacale n. 1 del 02/02/2026, sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali, confermandone nello specifico quello di Dirigente del Settore Economico-finanziario;

Richiamati i seguenti atti di programmazione dell'Ente:

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15.04.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2026/2028;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15.04.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2026/2028;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025, con la quale è stato approvato il Piano integrato delle attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29/08/2025, con la quale è stato integrato e parzialmente modificato il PIAO 2025 -2027, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 197/2025;

Visti:

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss. mm.e ii., in particolare l'art. 107, funzioni e responsabilità della dirigenza, gli artt. 183 e 191, impegni di spesa e l'art. 192, determina a contrarre;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss. mm.e ii., in particolare l'art. 4, comma 2, funzioni e responsabilità dirigenziali;

il decreto legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 Giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

il decreto legislativo 209/2024 contenente nuove disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal dipendente Rocco Ferraro, funzionario amministrativo della Sezione Provveditorato Economato, in qualità di R.U.P. ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023 dal quale riceve la seguente relazione;

Fatte salve situazioni allo stato ignote, non sussistono cause di incompatibilità e/o di conflitto di interessi, anche potenziale (previste dalle disposizioni normative vigenti, con particolare riguardo alla normativa anticorruzione e al codice di comportamento dei dipendenti pubblici) rispetto all'adozione del presente atto;

Posto che tra le competenze attribuite alla Sezione Provveditorato Economato rientra la gestione delle spese di funzionamento dell'Ente, tra cui quelle per il materiale di cancelleria;

Vista la richiesta pervenuta dal Servizio di Stato Civile circa la fornitura dei seguenti timbri:

n. 12 timbri manuali;

n. 3 timbri autoinchiostranti;

Vista l'autorizzazione alla procedura da parte del Dirigente di Settore;

Considerato che il ricorso ad una procedura negoziata, in considerazione dell'entità del valore economico della prestazione in argomento risulterebbe sproporzionata in termini di costi/benefici e di celerità del procedimento;

Ritenuto che, per garantire la massima celerità nell'esecuzione delle prestazioni e l'abbattimento dei costi di trasferta/logistica, in un'ottica di economicità e tempestività nell'interesse dell'Amministrazione, risulta vantaggioso l'affidamento a un operatore in grado di garantire un presidio immediato e operativo sul territorio comunale;

Evidenziato che l'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, prevede la possibilità di procedere con affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Visto l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023, secondo cui, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Rilevato che l'art. 49 comma 6 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. consente di derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad euro 5.000,00;

Richiamato il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il quale è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006;

Visto che ai fini del conseguimento di tale scopo, secondo l'esito dell'istruttoria ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs 36/2023 e s.m.i., l'operatore economico Tipografica Lametina di Cerra & Cavaliere s.n.c. (con sede in Lamezia Terme, piazza Fiorentino, n. 26, c.f. e P.Iva 01774650798) si è dichiarato disponibile all'esecuzione della fornitura di cui al presente provvedimento, alle condizioni richieste, per il corrispettivo di euro 304,00 oltre IVA al 22%, come risulta dall'offerta del 13.07.2026, assunta al ns. prot. n. 57396 del 15.07.2026;

Considerato che detta offerta risulta essere ragionevole e di effettiva convenienza per l'Ente rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante ed inoltre l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore a euro 5.000,00 per cui questa Amministrazione può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa nè a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006;

Accertata la disponibilità delle risorse finanziarie, che graveranno sul capitolo 1175/0 (spese per stampanti, cancelleria) del bilancio anno 2026/2028 esercizio 2026;

Dato atto che:

il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 euro, Iva compresa e non sussistono rischi da interferenza, come verificato da attività istruttoria preventiva;

Tipografica Lametina di Cerra & Cavaliere s.n.c. (con sede in Lamezia Terme, piazza Fiorentino, n. 26, c.f. e P.Iva 01774650798) presenta posizione contributiva regolare come emerge da allegato DURC prot. INAIL_54411752 del 04/06/2026 con scadenza validità 02/10/2026;

la presente procedura è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della Legge. n. 136/2010 e ss. mm. e ii., pertanto, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito all'uopo il seguente Codice Individuazione di Gara: BC68128680, da riportare nella successiva documentazione contabile;

le somme saranno liquidate con distinto atto, una volta espletata la fornitura e verificata la corretta esecuzione del contratto, su presentazione di regolare fattura elettronica;

Dato atto di dover procedere, per le motivazioni illustrate in premessa, all'affidamento della fornitura in argomento all'operatore economico Tipografica Lametina di Cerra & Cavaliere s.n.c. (con sede in Lamezia Terme, piazza Fiorentino, n. 26, c.f. e P.Iva 01774650798), per un importo complessivo di euro 370,88 (IVA compresa), come da preventivo agli atti dell'ufficio;

Dato atto che ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.lgs. 36/2023 è previsto che nelle procedure di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti che la stazione appaltante verifica, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

Visto che l'operatore economico ha reso le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui gli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 - come meglio specificato dagli artt. 96, 97 e 98 del medesimo decreto - e dei requisiti professionali minimi richiesti, la cui documentazione è già acquisita agli atti dell'ufficio.

Stabilito pertanto, ai sensi del citato art. 192 del d.lgs. 267/2000, quanto segue:

- il fine principale che il contratto intende perseguire è garantire la regolare e autonoma operatività degli uffici;
- l'oggetto del contrarre è la fornitura di numero 15 (quindici) timbri manuali e autoinchiostranti per il fabbisogno del servizio di Stato Civile;
- il fornitore individuato è Tipografica Lametina di Cerra & Cavaliere s.n.c. (con sede in Lamezia Terme, piazza Fiorentino, n. 26, c.f. e P.Iva 01774650798);
- l'importo dell'affidamento diretto è di euro 304,00 (trecentoquattro/00) oltre Iva al 22% (per un totale complessivo di euro 370,88 IVA inclusa), ed è disciplinato dal preventivo acquisito al prot. gen. n. 57396 del 15/07/2026;
- la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d. lgs. n. 36/2023;

Visti e richiamati:

lo Statuto comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.106 del 29/11/2024 e successive modificazioni e integrazioni;

il regolamento di contabilità dell'Ente;

il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati";

Richiamato

il comunicato del Presidente Anac del 18 giugno 2025 ad oggetto: "Adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il

comunicato del presidente del 18/12/2024", con il quale è stata prorogata, sine die, la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma dei contratti pubblici (PCP) dell'ANAC per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro;

Dato atto che pertanto il codice CIG della procedura in oggetto è stato acquisito mediante ricorso alla PCP è risulta essere: BC68128680;

Dato atto che è conservata agli atti la Visura Camerale e il certificato che attesta l'assenza di annotazioni nel casellario ANAC per la ditta suddetta;

Rilevato ai sensi dell'articolo 53 del Codice dei contratti, che non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione;

Richiamato l'obbligo per l'affidatario, nonché per i suoi dipendenti e/o collaboratori, di rispettare il codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici nonché il codice di comportamento integrativo dell'Ente, a pena di risoluzione unilaterale dell'incarico;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto, anche potenziale, del sottoscritto dirigente e del responsabile del procedimento, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla legge anticorruzione 190/2012;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 d.l. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Attestato che il presente atto è stato formulato su proposta del Responsabile del procedimento, che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio procedimentale;

Preso atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 L. 241/1990 e come RUP ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023, è il dipendente Rocco Ferraro, del Settore Economico Finanziario;

Accertato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Ritenuto di dover procedere all'impegno di spesa a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento per complessivi euro 370,88 (IVA inclusa) da imputarsi al capitolo 1175/0, Bilancio 2026/2028 esercizio 2026;

Dato atto che la liquidazione avverrà con successivo e separato atto, previa emissione di fattura elettronica sul codice univoco UF3BNM tenendo conto del seguente cronoprogramma dei pagamenti:

- data emissione fatture entro il 30 luglio 2026;
- data scadenza pagamento fatture entro il 30 agosto 2026;
- importo complessivo da liquidare euro 370,88;

Ravvisata la propria competenza e attestata, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

A seguito di quanto sopra esposto

DETERMINA

di considerare che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di adottare la presente determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

di accettare il preventivo richiesto fornito dalla ditta Tipografica Lametina di Cerra & Cavaliere s.n.c. (con sede in Lamezia Terme, piazza Fiorentino, n. 26, c.f. e P.Iva 01774650798), con prot. n. 57396 del 15/07/2026;

di approvare la spesa complessiva di euro 370,88 (di cui euro 304,00 per imponibile ed euro 66,88 per IVA al 22%) per l'acquisto di n. 15 (quindici) timbri destinati ai servizi di Stato Civile dell'ente

di procedere all'affidamento diretto, senza ricorso al Me.Pa., ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs 36/2023 e s.m.i., della fornitura di n. 15 timbri come in premessa specificato alla Ditta Tipografica Lametina di Cerra & Cavaliere s.n.c., con sede in Lamezia Terme, piazza Fiorentino, n. 26, c.f. e P.Iva 01774650798, per l'importo complessivo di euro 370,88 IVA inclusa, così come previsto dal richiamato preventivo all'uopo presentato dall'affidatario

di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i.:

Data emissione fattura	Scadenza Pagamento	Importo complessivo
entro il 30/07/2026	entro il 30/08/2026	Euro 370,88

di impegnare conseguentemente la somma di euro 304,00 imponibile oltre IVA al 22% (pari a euro 66,88) per una spesa complessiva di euro 370,88 (IVA inclusa), al capitolo 1175/0 del Bilancio anno 2026/2028 esercizio 2026, Piano Finanziario 1.03.01.02.001, che presenta la necessaria disponibilità;

di subordinare il pagamento del corrispettivo dovuto su presentazione di regolare fattura elettronica sul codice univoco UF3BNM controllata in ordine alla regolarità della prestazione e con pagamento sul conto dedicato come comunicato dall'operatore economico, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

di dare atto che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., è stato acquisito agli atti di questo Ufficio, il seguente numero di CIG (Codice Identificativo di Gara): BC68128680;

di attestare, ai sensi dell'art. 6 bis, l. n. 241/1990, dell'art. 1, co. 9, lett. e), l. n. 190/2013, degli artt. 6 e 7 D.P.R. n. 62/2013, nonché del codice di comportamento integrativo comunale approvato con deliberazioni di G. c. n. 341/2023, che, allo stato attuale, per il presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, sia pure potenziale, in capo alla Responsabile del procedimento e al soggetto che lo adotta;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 L. 241/1990, Responsabile del Procedimento (RUP) è il Funzionario Rocco Ferraro;

di dare atto, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 36/2023 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis, co. 1, d. lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e

correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della sottoscritta Responsabile di Settore;

di precisare che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

di specificare che

il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in Amministrazione trasparente ai sensi del d. lgs. 33/2013 dell'art. 9 del d.P.R. 62/2013;

il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO 2025/2027;

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale.

Il Responsabile del procedimento
Rocco Ferraro

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2051 del 15/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 17/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 176 del 16/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	1175	550	1	01	03	1	03	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	370,88

a favore di:

Codice	Fornitore
14360	TIPOGRAFIA LAMETINA DI CERRA & CAVALIERE S.N.C.

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
Fornitura di timbri per il fabbisogno del Servizio di Stato Civile. Affidamento e impegno di spesa. CIG. BC68128680

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 20/07/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.